



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק 9/1/16.0.16

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 63 לחוק המקרקעין**

**בפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
אביטל שרייבר**

לייפר משה- תז
מנחם מנדל משקלוב 16, ירושלים

תובע

נגד

כהן יוסף- תז
מנחם מנדל משקלוב 16, ירושלים

נתבע

פסק דין

עניינו של פסק דין זה הוא השאלה האם פרגולה שבנה הנתבע במרפסת דירתו, הנשקפת מדירת התובע שממוקמת מעליה, גורמת לפגיעה בדירת התובע.

1. הצדדים להליך זה הם בעלי דירות בבית המשותף שברחוב משקלוב 16 בירושלים, הידוע כגוש 30255 חלקה 152 (להלן: הבית המשותף). דירת התובע ממוקמת מעל דירת הנתבע, ומרפסת דירת הנתבע בולטת כלפי חוץ מתחת למרפסת דירת התובע.

2. לטענת התובע, הנתבע הרחיב לפני כ-30 שנה את סלון דירתו לכיוון המרפסת והפך את המרפסת התלויה של התובע לגג הסלון שלו, וזאת לטענתו ללא אישורים נדרשים, ותוך הורדת עמוד תמך ופגיעה בבטיחות. לטענתו, לפני כשנה הנתבע התקין, ללא תיאום אתו, פרגולה המכסה את רוב מרפסת דירתו, בגובה המרפסת החיצונית של דירת התובע ועיגן אותה בקיר מרפסת דירת התובע. לטענתו לפרגולה גג צפוף מעץ והיא מסתירה את הנוף הנשקף מדירתו לרחוב ומכערת אותו. קודם לכן, לטענתו, היה במקום סוכך מתקפל קטן. לטענתו, אופן עיגון הפרגולה אינו בטיחותי, גורם לחשש לרטיבות בדירת התובע. בנוסף, לטענתו, הפרגולה מהווה משכן לציפורים, והלכלוך שנגרם כתוצאה מכך עף עם הרוח למרפסת דירתו. הסעד אותו ביקש התובע בכתב התביעה הוא הורדת הפרגולה או לפחות עיגון שלה בקיר שמתחת לקיר המרפסת (מניסוח כתב התביעה לא מובן האם הכוונה ב"הורדת הפרגולה" היא הנמכה שלה או שמבוקש פירוק הפרגולה לחלוטין), עמידה של הפרגולה בתנאי העירייה, והבאת אישור מהנדס מוסמך שכל מה שנעשה בהרחבה הקודמת והנוכחית בטיחותי ולחילופין להחזיר את המצב לקדמותו. בסיכומיו ביקש התובע בעניין הפרגולה את הנמכתה, עיגון בקיר החיצוני של דירת הנתבע, הגדלת השיפוע כך שימזער את הפגיעה בנוף, וימנע את הלכלוך, ויצירת מרווחים תוך הפחתת הצפיפות בגג הפרגולה. לטענתו לאחר הגשת התביעה, הפרגולה הורחבה בחלק הדרומי.

3. לטענת הנתבע, התובע לא הוכיח את טענותיו בנוגע להיבטים הבטיחותיים שכן לא הציג כל ראיה בעניין. לטענתו, בניית פרגולה אינה מצריכה היתר מהעירייה, והדבר אף אושר לו על ידי פקחים שהוזמנו על ידי התובע במהלך הבניה, וכן קיבל אישור מהנדס לעניין בטיחותה. כן לטענתו הפרגולה מעוגנת בקיר משותף ולא בקיר פרטי של התובע. לטענתו,



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק 9/1/0.16

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 63 לחוק המקרקעין

גם לאחר התקנת הפרגולה, הנוף הנצפה ממרפסתו של התובע כולל את הרי ירושלים, ובאשר לנוף הסמוך יותר לבית המשותף, הכולל את הרחוב, הנתבע יכול לצפות בו מחלקים אחרים של מרפסתו. בנוסף לטענתו, גם קודם לכן הנתבע לא יכול היה לצפות בנוף זה מהמיקום האמור במרפסת בשל הסוכך שהיה קיים שם בעבר. לטענתו, הדבר היחיד שנמנע מהנתבע בעקבות התקנת הפרגולה, הוא לראות את הקומות העליונות של הבניין שברחוב שאולזון 50, מניעה שהיא מזערית ולא ניתן לראות בה פגיעה. עוד לטענתו, יש לדחות את טענת התובע שהקיר החיצוני, מחוץ למרפסתו הוא רכוש שלו, שכן מדובר בקיר משותף. הנתבע טוען כי התובע לא הרים את נטל הראיה אף שהובהר לו שנטל זה עומד לפתחו. לטענתו, הטענה שהגדיל את הפרגולה לאחר הגשת התביעה אינה נכונה, שכן הפרגולה נבנתה בשני שלבים והחלק שנבנה לאחרונה הוא חלק פנימי שלא מסתיר כלל את הנוף אלא את התצפית למרפסת דירתו.

ההליך

4. כתב התביעה הוגש ביום 31.8.20. ביום 18.3.21 התקיים דיון מקדמי. ביום 5.5.21 נערך ביקור במקום בסיומו הוצעה על ידי הח"מ הצעת פשרה אשר נרשמה בפרוטוקול הביקור, ובמסגרתה הוצע להנמיך את הפרגולה אל מתחת לקיר החיצוני של מרפסת דירת הנתבע. הנתבע הסכים להצעה ואילו התובע ביקש להוסיף לה תנאים בנוגע להגדלת השיפוע, שלא היו מקובלים על הנתבע.

5. משכך, נקבע כי על הצדדים להודיע האם ברצונם להגיש ראיות, שאם לא כן אקבע את התיק לסיכומים. על אף מספר הזדמנויות שנתנו לתובע, לא הודיע התובע כאמור, ולפיכך הודיע הנתבע כי בשל אי הבאת ראיות על ידי התובע, גם הוא מוותר על הגשת ראיות מטעמו. לפיכך נקבע התיק לסיכומים בכתב לצורך מתן פסק דין. הצדדים הגישו סיכומים מטעמם.

דיון והכרעה

6. התובע כאמור ויתר על הגשת ראיות מטעמו. בהיעדר ראיות, אין לי אלא מה שנצפה במהלך הביקור במקום. משכך, טענות התובע בדבר ההרחבה בדירת הנתבע שנעשתה לפני שנים רבות, על פי הטענה ללא אישורים נדרשים, ובאופן לא בטיחותי, נדחית בהיבטים של טענה לפגיעה בדירת התובע, זאת בכל הנוגע לסמכות ערכאה זו על פי סעיף 72 לחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969 (להלן: חוק המקרקעין). כמו כן, אני דוחה את הטענות בדבר עיגון הפרגולה באופן לא בטיחותי ואפשרות לנזקי רטיבות בשל אופן התקנתה, שכן מדובר בעניינים שבמומחיות שהתובע לא הוכיח אותם. בנוסף, גם טענות התובע בדבר לכלוך הנגרם מציפורים שמגיעות לפרגולה לא הוכחו, שכן במועד ביקורי לא נראו ציפורים או לכלוך כאמור.

7. לאור האמור, כל שנותר לדון בו הוא טענת התובע שהפרגולה פוגעת בנוף הנשקף מדירתו, וכן שהנתבע לא היה רשאי לעגן את הפרגולה בקיר החיצוני של מרפסת דירת התובע.

8. בהקשר זה אני דוחה את טענת הנתבע שהסוכך שהיה קיים קודם לכן גם הוא הסתיר את הנוף באותה מידה, משום שבהקשר זה, נטל השכנוע מוטל על הנתבע להוכיח את טענתו, ובהיעדר ראיות מטעמו, הוא לא הרים את הנטל. כפי שנקבע בפסיקה, נטל השכנוע להוכחת טענה מסוימת מוטל על הצד שהטענה מקדמת את עניינו במשפט לכן כאשר מדובר בעובדה



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק 9/1/1/0.16

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 63 לחוק המקרקעין**

חיובית שנדרש נתבע להוכיחה, נטל השכנוע עובר לכתפי הנתבע (ר' לדוגמא פסק דינו של כבוד השופט י' עמית ברע"א 296/11 מוחמד נאאר & שאוקי חמדאן עליאן, (23.2.2012) [פורסם בנבו]).

9. בנוסף, בהיעדר בקשה לתיקון כתב התביעה ובהיעדר ראיות, לא ניתן לקבל את טענת התובע בדבר הגדלת הפרגולה תוך כדי ההליך.

10. גם טענת התובע שהקיר החיצוני של מרפסת דירת התובע שייך לדירתו, ועל כן אסור היה לנתבע לעגן את הפרגולה בקיר זה, נדחתה. כפי שנקבע בפסיקה, כל עוד לא נקבע אחרת בתקנון (ובמקרה דנן תקנון הבית המשותף אינו קובע דבר בעניין זה), קירות חיצוניים של בית משותף הם רכוש משותף (ר' לדוגמא ע"א 429/80 גרפינקל & ארליך (3.8.83) [פורסם בנבו]).

8. אולם, על אף היותו של הקיר קיר משותף, עדיין על הנתבע לעמוד בהוראות החוק לעניין השינוי שביצע בדירתו עם התקנת הפרגולה והאפשרות ששינוי כאמור פוגע בדירת התובע.

9. סעיף 2 (ב) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין, החל על הבית המשותף בהיעדר הוראה בעניין בתקנון הבית המשותף, על פי סעיף 64 לחוק המקרקעין, קובע:

(!) בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים בדירה אחרת או מסכנים או עשויים לסכן את קיומה או משנים או עשויים לשנות את ערכה אלא אם קיבל תחילה הסכמת בעל הדירה האחרת!

10. כעולה מהסעיף, כדי שהתובע יהיו זכאי לסעד במסגרת ההליך, עליו להוכיח, ראשית, כי מדובר בשינוי בדירת הנתבע, שנית, כי הפרגולה האמורה פוגעת בדירה שלו, ושלישית, כי לא נתן הסכמה לכך בטרם הותקנה הפרגולה. ככל שיימצא ששלושת הרכיבים מתקיימים, יהיה מקום לקבוע מהו הסעד שהתובע זכאי לו.

11. במקרה דנן, אין מחלוקת לעניין קיומו של הרכיב הראשון, שכן אין מחלוקת שהפרגולה היא שינוי בדירת הנתבע.

11. בנוגע לעניין הפגיעה הנטענת, נקבע בפסיקה פירוש רחב ל"פגיעה" המופיע בסעיף הנ"ל. כך לדוגמא בע"א 515/65 רבובסקי & גלקסברג פ"ד כ(2) 295, בהתייחס למונח זה בסעיף 2 האמור:

! כל מה שמזיק לרכוש המשותף או לדירות האחרות בבית- לרבות מה שעשוי לשנות את אופי הבית- או לקלקל את דמותו הארכיטקטונית- או לשבש את שלמותו הסימטרית והאסתטית, כל אחד מאלה וכיוצא בו מהווה! פגיעה! כנ"ל- שלא לדבר על נזק ישיר לרכוש המשותף או לדירות האחרות המסכן או העשוי לסכן את קיומם והמביא או עשוי להביא לירידת ערכם-



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק 9/1/1/0.16

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 63 לחוק המקרקעין

12. בע"א 395/74, יצחק לוי ואח' & רבקה סמואל ואח', פ"ד כט (2) 39, נאמר בהקשר זה:

"— המחוקק נקט בסעיף 1 בלשון כללית ורחבה ביותר. הוא דיבר בלשון פגיעה סתם. כלומר פגיעה מכל סוג שהוא מכאן ששאף לתפוס ברשתו גם מעשים שאין בהם פגיעה פיזית דווקא—!

13. יחד עם זאת, בפסקי דין שעסקו בפגיעה נטענת ברכוש המשותף, נקבע כי לענין שימוש ברכוש המשותף, כגון לצורך התקנה של מזגנים, הרי שבמקרים מתאימים ניתן לראות בכך שימוש סביר בהתחשב בתנאי המקום והזמן, והדבר לא ייחשב פגיעה (ר' עש"א 32739-10-12 (מחוזי ת"א) ערד ואח' & מאפו 00 תל, אביב ואח' (30.4.13) [פורסם בנבו]). אני מוצאת שגם באשר לפגיעה בדירה בבית משותף (להבדיל מפגיעה ברכוש משותף) יש מקום לבחון את סבירותה בהתאם לתנאי הזמן והמקום, לאור הסימטריה הקיימת בסעיף 2 לתקנון המצוי בין פגיעה ברכוש משותף לבין פגיעה ברכוש פרטי.

12. בענייננו, אכן מביקורי במקום נוכחתי שהנוף הנשקף מדירת התובע הוא נוף פתוח של הרי ירושלים, ובצד הקרוב לבית המשותף, נצפה הרחוב שמתחתיו. הפרגולה היא אכן גדולה ומסיבית, ומסתירה הן את מרפסת דירת הנתבע, והן את הכביש ברחוב למטה ואת החלק התחתון של הבניינים שמול הבית המשותף. בביקורי לא ראיתי בבית המשותף פרגולות נוספות ומאסיביות מסוג הפרגולה של הנתבע, ולא התרשמתי כי הפרגולה במצבה הנוכחי מהווה שימוש סביר בתנאי הזמן והמקום. אמנם התקנת פרגולות הפכה עניין תדיר במקומות רבים, אך לא כל פרגולה בכל גודל וחומר שהוא תיחשב שימוש סביר בהתאם לתנאי הזמן והמקום (ר' לדוגמא פסק דינה של כב' המפקחת א' ארפי מוראי בתיק 417/16 עגאייב זהבית & יצחקי שלמה ואח' (11.4.19) [פורסם בנבו]). כאשר היבט משמעותי של דירה הוא הנוף הנשקף ממנה, לא ניתן להתייחס לעצם התקנת פרגולה כשימוש סביר באופן גורף, ויש לבחון האם הפרגולה המסויימת גורמת לפגיעה החורגת משימוש סביר, ובאיזה שיעור (ר' לדוגמא עש"א (מחוזי ת"א) 32739-10-12 נמרוד ערד & נציגות הבית המשותף מאפו 00 תל, אביב (30.4.2013) [פורסם בנבו] בו נמצא שאף שהתקנת מזגנים על קירות חיצוניים של בית משותף הוכרה בפסיקת בית המשפט המחוזי כשימוש סביר בהתאם לתנאי הזמן והמקום, הרי שהתקנת כמות גדולה של מזגנים אינה עומדת בתנאי האמור).

13. בהתחשב באופיין הייחודי של הדירות בבית המשותף, הכוללות, בכיוון דירות הצדדים להליך זה, נוף פתוח ורחב, אכן קיומה של הפרגולה הגדולה והמסיבית מתחת למרפסת דירת התובע פוגמת במראה הנשקף, גם אם היא מסתירה בעיקר חלק מהרחוב ולא את הרי ירושלים. זאת משום שכאשר מסתכלים על המראה הנשקף ממרפסת דירת התובע, הפרגולה מהווה אלמנט משמעותי וגס במראה הנשקף, ופוגמת באסתטיקה של נוף פתוח, שיכול היה להיות קיים אלמלא היתה שם.

14. באשר לעניין ההסכמה, הנתבע לא טען, וממילא לא הוכיח, שקיבל את הסכמת התובע לבניית הפרגולה. להיפך, אף מטענות הנתבע עולה שהתובע הזמין פקחים בסמוך לבניית הפרגולה והביע את התנגדותו לבנייתה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק 9/1/1/0.16

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 63 לחוק המקרקעין

15. כמו כן, אני מוצאת שהתובע התנהל בהגינות כלפי הנתבע, שעה שעל אף שבניית הפרגולה לא תואמה אתו ולא היתה מוסכמת עליו, הבהיר כי אינו עומד על פירוקה המלא, אלא מסתפק בביצוע שינויים שיפחיתו את הפגיעה.

16. משכך, ומשנמצא שהפרגולה אכן פוגעת בדירת התובע עקב פגיעתה בנוף, אני מקבלת את התביעה בהקשר זה, וקובעת שככל שברצון הנתבע להשאיר את הפרגולה, עליו לבצע בה, בתוך 60 יום, שינויים כדלקמן:

א. להנמיך את מיקום החיבורים של הפרגולה לקיר החיצוני ב-10 ס"מ, אל מתחת למפלס רצפת דירת התובע, ולאטום את החורים שנקדחו לצורך ההתקנה הנוכחית, תוך השבת המצב לקדמותו.

ב. לרווח את הקרשים בתקרת הפרגולה, כך ש-40% לפחות משטח גג הפרגולה הנשקף ממרפסת דירת התובע יהיה פתוח (למעט בימי חג הסוכות).

ג. להגדיל את שיפוע גג הפרגולה לעומת המצב הנוכחי, באופן שימליץ עליו מהנדס בנין שיוסכם על שני הצדדים, אשר אין לו קשר מוקדם עם אף אחד מהם. הגדלת השיפוע תהיה באופן שתקטין את חלק הפרגולה הנשקף ממרפסת דירת התובע מחד, ותאפשר שימוש סביר בפרגולה מאידך. לצורך כך יעביר התובע לנתבע בתוך 10 ימים שמות של 3 מהנדסים כאמור, מאזור ירושלים, והנתבע יבחר מהנדס אחד מתוכם. ככל שהתובע לא יעביר שמות כאמור במועד, יראו את התנאי האמור בס"ק זה כבטל.

17. יתר סעדי התביעה נדחים לאור האמור לעיל.

18. מכיוון שהסעד העיקרי נשוא התביעה התקבל, על הנתבע לשלם לתובע הוצאותיו בסך של 659 ₪ בגין תשלום אגרה, וכן סך של 400 ₪ בגין ביטול זמן והוצאות נוספות.

ניתן היום, 31 אוגוסט 2021, כ"ג אלול תשפ"א, בהיעדר הצדדים.

אביטל שרייבר
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
ירושלים